

hàng lang an toàn của công trình cầu, cống) để phát hiện kịp thời những yếu tố, nguy cơ dẫn đến mất an toàn giao thông, chú ý đến tổ chức và điều khiển giao thông cho các phương tiện thô sơ, người đi bộ, các làn phụ, đường rẽ, bến xe, các chương ngại vật che khuất tầm nhìn, các biển quảng cáo và tình trạng đầu nổi vào đường ưu tiên, sự xuất hiện bất hợp lý về yếu tố kỹ thuật mới nảy sinh trong quá trình khai thác, các hư hỏng mặt đường và những vị trí hàng lang đường bộ bị vi phạm.

Điều 33. Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông

Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Thông tin chung

- a) Tên của dự án và giai đoạn công tác thẩm định được thực hiện;
- b) Tên của chủ nhiệm thẩm tra và thẩm tra viên;
- c) Danh mục tài liệu đã thu thập.

2. Nội dung chính

- a) Mô tả ngắn gọn các đề xuất;
- b) Các chi tiết khi đi thị sát và đánh giá hiện trường;
- c) Mô tả chi tiết các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đề xuất biện pháp khắc phục.

Điều 34. Danh mục các nội dung xem xét trong quá trình thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ

Danh mục các nội dung được xem xét trong quá trình thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ được quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 35. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi toàn tỉnh.

3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện giải tỏa vi phạm hàng lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường được giao quản lý.

4. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng phương án cấm mốc lộ giới xác định hành lang an toàn giao thông đường bộ các tuyến đường được giao quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; công bố công khai và tổ chức việc cấm mốc lộ giới trên thực địa, bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ phạm vi hành lang an toàn đường bộ đã được cấm mốc lộ giới.

5. Báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp tục có biện pháp giải quyết.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng trong các lĩnh vực sau đây:

a) Bảo vệ các công trình đường bộ trên địa bàn được giao quản lý.

b) Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

c) Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là việc giao đất, cấp Giấy phép xây dựng dọc theo đường bộ.

d) Giải toả các công trình vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi địa bàn Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng được giao quản lý.

7. Trực tiếp quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh và một số tuyến đường huyện trọng yếu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.

8. Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường được phân cấp quản lý.

9. Huy động lực lượng, vật tư, máy móc thiết bị để đảm bảo giao thông, thông xe trong thời gian nhanh nhất khi xảy ra các sự cố, sạt lở nền, mặt đường, hư hỏng các công trình trên tuyến do thiên tai, địch họa gây ra. Xây dựng kế hoạch, tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác phòng chống lụt bão và khắc phục hư hỏng công trình đường bộ do thiên tai, địch họa gây ra trên các tuyến đường được giao quản lý; tổ chức ứng cứu các công trình trọng điểm, công trình giao thông trên địa bàn khi có lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của tỉnh và đề nghị của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố.

10. Cập nhật số liệu của công trình thiết yếu được xây dựng mới, công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp vào sơ đồ quản lý công trình thiết yếu của tuyến đường bộ được giao quản lý. Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, cập nhật thông tin bổ sung vào hồ sơ quản lý công trình của tuyến đường bộ được giao quản lý; gửi văn bản thỏa thuận, giấy phép thi công về Thanh tra Sở Giao thông

vận tải để theo dõi, giám sát và xử lý khi có vi phạm xảy ra theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

1. Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý trên địa bàn.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân trên địa bàn quản lý các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ.

4. Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, các phòng nghiệp vụ có liên quan và các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ. Giải tỏa các công trình ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các công trình ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và hoạt động giao thông vận tải.

5. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng phương án cấm mốc lộ giới xác định hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các tuyến đường được giao quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã công bố công khai và tổ chức việc cấm mốc lộ giới trên thực địa, bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ phạm vi hành lang an toàn đường bộ đã được cấm mốc lộ giới.

6. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm. Tổ chức thực hiện cưỡng chế để giải tỏa vi phạm, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tái lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ.

7. Huy động lực lượng, vật tư, máy móc thiết bị để đảm bảo giao thông, thông xe trong thời gian nhanh nhất khi xảy ra các sự cố, sạt lở nền, mặt đường, hư hỏng các công trình trên tuyến do thiên tai, địch họa gây ra đối với các tuyến đường được giao quản lý. Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị quản lý đường bộ (Cục quản lý đường bộ I, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lân cận địa bàn...) thực hiện đảm bảo giao thông các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn và đường huyện, đường xã của huyện, thành phố lân cận địa bàn, khi công việc khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa gây ra có khối lượng lớn, thời gian khắc phục kéo dài.

8. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

9. Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường bộ được giao quản lý.

Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Quản lý, bảo trì đường bộ được giao trên địa bàn xã quản lý.
2. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
3. Phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý công trình đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ bao gồm cả việc giữ gìn các cột mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng của dự án.
4. Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ. Tiếp nhận bàn giao và quản lý, bảo vệ mốc lộ giới, hành lang an toàn đường bộ.
5. Huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời sửa chữa, hốt dọn và khắc phục các hư hỏng để đảm bảo giao thông khi xảy ra thiên tai, địch họa.
6. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn cấp xã quản lý theo quy định của pháp luật.
7. Huy động lực lượng tham gia công tác cưỡng chế, giải toả vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Điều 38. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan

1. Công an tỉnh:
 - Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền.
 - Thông báo kịp thời và phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông xử lý bồi thường thiệt hại đối với người điều khiển phương tiện làm hư hỏng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 - Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Lập kế hoạch, phương án phối hợp bảo vệ các công trình đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hỗ trợ lực lượng bảo vệ người và máy móc thiết bị thực việc xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ.
 - Chỉ đạo công an cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao

thông; xây dựng phương án cưỡng chế, giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và hướng dẫn các cơ quan thẩm định khi phê duyệt các dự án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận đầu tư phải tuân thủ đúng các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đối với các dự án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng dọc theo các tuyến đường bộ (theo quy hoạch hoặc đang khai thác), trước khi trình cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư hoặc phê duyệt phải có ý kiến tham gia bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng về đầu nối giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Hướng dẫn các đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện chi cho các nhiệm vụ thường xuyên liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và nguồn hỗ trợ công tác an toàn giao thông của đơn vị.

4. Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn lập và quản lý quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền, tuân thủ các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hướng dẫn quản lý xây dựng ngoài hành lang an toàn đường bộ; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đô thị.

5. Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý việc thực hiện xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, công trình điện và các cơ sở dịch vụ khác dọc theo đường bộ tuân thủ theo các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và chính quyền địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc xoá bỏ cửa hàng xăng dầu, công trình điện và các cơ sở dịch vụ thương mại khác theo thẩm quyền.

6. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch và xây dựng hệ thống công trình thủy lợi liên quan đến công trình đường bộ; hướng dẫn sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích nông nghiệp, đảm bảo an toàn công trình đường bộ.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuân thủ các quy định của pháp luật về hành lang an toàn giao thông đường bộ, quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng xây dựng và thực hiện quy trình cưỡng chế các trường hợp vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép đất dành cho hành lang an toàn giao thông đường bộ.

8. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng công trình viễn thông tuân thủ Quy định này.

9. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp, hướng dẫn các đơn vị quản lý đường bộ và các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ thực hiện các quy định của pháp luật về khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu trong công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với các tuyến đường nằm trong khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng; Đài Truyền hình, truyền thanh các huyện, thành phố dành thời lượng đăng tải và thường xuyên phổ biến, tuyên truyền nội dung Quy định này và Luật Giao thông đường bộ.

Điều 39. Trách nhiệm của Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

1. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm và sử dụng trái phép công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ; chịu trách nhiệm chính trong quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Khi phát hiện vi phạm phải thực hiện đúng quy trình xử lý vi phạm theo quy định và phải yêu cầu đình chỉ ngay hành vi vi phạm, thông báo bằng văn bản, điện thoại và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã để lập biên bản vi phạm hành chính; yêu cầu chấm dứt các hành vi vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra và xử lý theo thẩm quyền; đồng thời phải báo ngay về cơ quan quản lý đường bộ (Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng) để có biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ công trình đường bộ. Thường xuyên kiểm tra phát hiện các công trình nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ nhưng có ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và an toàn giao thông đường bộ, yêu cầu chủ công trình, chủ sử dụng phải khắc phục kịp thời. Trường hợp chủ công trình, chủ sử dụng không tự giác thực hiện, Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ phải báo cáo và phối hợp đơn vị quản lý đường bộ phải lập hồ sơ kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện việc cấm mốc lộ giới xác định hành lang an toàn giao thông đường bộ, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng công bố công khai và tổ chức việc cấm mốc lộ giới trên thực địa, bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ phạm vi hành lang an toàn đường bộ đã được cấm mốc lộ giới.

3. Phối hợp với Thanh tra giao thông và các cơ quan chức năng của chính quyền địa phương thực hiện giải tỏa công trình lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi đơn vị trực tiếp quản lý; đồng thời, định kỳ báo cáo cơ quan quản lý đường bộ cấp trên về công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ.

4. Bàn giao mặt bằng thi công cho các tổ chức, cá nhân được cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác. Trực tiếp giám sát việc thực hiện phạm vi thi công, các quy định đảm bảo an toàn giao thông tại Quy định này và trong giấy phép thi công. Phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản và báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý đường bộ việc các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định trong khi thi công hoặc quá trình thi công gây ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của công trình đường bộ.

5. Định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý đường bộ về công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trước ngày cuối của tháng.

6. Lập hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý:

a) Hồ sơ quản lý hành lang an toàn bao gồm: tình trạng sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ, các công trình ảnh hưởng đến an toàn đường bộ, an toàn giao thông; vi phạm, thời điểm vi phạm và quá trình xử lý vi phạm.

b) Hồ sơ đầu nối đường nhánh phải lập riêng để theo dõi và cập nhật bổ sung các vi phạm liên quan đến đầu nối đường nhánh để làm việc với các cấp có thẩm quyền và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

c) Lập hồ sơ quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm hồ sơ hoàn công các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong hành lang an toàn đường bộ, giấy phép thi công và các văn bản liên quan khác.

Điều 40. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ công trình đường bộ theo quy định của pháp luật hiện hành; phát hiện và thông báo kịp thời đến cơ quan quản lý đường bộ, hạt quản lý đường bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất về các hành vi vi phạm về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Tất cả các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chấp hành yêu cầu của đơn vị quản lý đường bộ hoặc các cơ quan bảo vệ pháp luật khi tiến hành lập biên bản vi phạm và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

3. Các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tuyên truyền và phối hợp các cơ quan hữu quan tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tới các hội viên và mọi công dân trên địa bàn tỉnh.

Điều 41. Điều khoản thi hành

1. Các văn bản được viện dẫn tại Quy định này nếu có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.